

METODİKİ TÖVSYƏLƏR

05/516-10
30.12.2022

Notariat xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması və bu sahədə vahid təcrübənin formalaşması məqsədi ilə hazırlanmış tövsiyələrə xüsusi notariuslar, dövlət notariusları və notarius vəzifəsini icra edənlər riayət etməlidir.

Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən notarius Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin metodiki tövsiyələrinə riayət etməlidir.

BİR NEÇƏ ŞƏXSƏ VERİLƏN ETİBARNAMƏLƏRİN NÜSXƏLƏRİ

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-ci maddəsinə görə notariat qaydasında təsdiq edilən əqdlər (etibarnamə, müqavilə və s.) azı iki nüsxədə tərtib olunmalı, nüsxələrdən biri notariat ofisinin arxivində saxlanmalıdır.

Bu sahədə vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə dair verilən etibarnamələr istisna olmaqla bir etibarnamə ilə bir neçə şəxs səlahiyyətləndirildiyi halda rəsmiləşdirilən etibarnamələrin kağız nüsxələrinin sayı iştirakçıların sayından çox olmamaq şərti ilə etibar edən arzusundan asılı olaraq müəyyən edilməlidir.

Bununla bağlı eyni etibarnamə sıra nömrəsi ilə nömrələnmiş bir neçə blanklarda çap olunaraq təqdim edilə bilər. Bu halda verilmiş nömrəli blankların ikinci nüsxələri notariat işində saxlanılmalıdır.

VƏFAT ETMİŞ ŞƏXSİN ADINA ELEKTRON ÇIXARIŞ VERİLDİKDƏ YÜKLÜLÜK ARAYIŞININ TƏLƏB EDİLMƏMƏSİ

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 319 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydə alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haqqında Təlimat"ın 7.2-ci hissəsinə əsasən daşınmaz əmlak üzərində hüququ əldə etmiş şəxs çıxarış almadan vəfat etdikdə, onun notarius tərəfindən müəyyən edilən qanun və ya vəsiyyət üzrə vərəsələrinin müraciəti əsasında vəfat etmiş şəxsin adına elektron çıxarış tərtib edilir.

Həmin Təlimatın 7.3-cü hissəsinə əsasən bu Təlimatın 7.2-ci bəndində göstərilən qaydada vəfat etmiş şəxsin adına elektron çıxarış verildikdə, notariat ofisində vərəsəliyin rəsmiləşdirilməsi üçün "Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair" arayış tələb olunmur.

Təcrübədə bəzi hallarda vərəsəlik işinin rəsmiləşdirilməsi zamanı əlavə olaraq hüquqların yüklülüyünə dair arayışların əsassız tələb edilməsi barədə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən məlumat verilmişdir.

Bununla əlaqədar qanunvericiliyin tələblərində ciddi riayət edilməsi təpşilir.

YAŞAYIŞ SAHƏSİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN ŞƏXSLƏRİN RAZILIĞI

Yaşayış sahəsində qeydiyyatda olan mülkiyyətçinin ailə üzvü olmayan şəxslərdən bu sahənin özgeninkiləşdirilməsinə (və ya *ipoteka qoyulmasına*) razılıq ərizələri alınmadığı halda bəzən əmlakın əvvəlki və yeni sahibi arasında mülki mübahisələr yaranır, eləcə də ailə üzvü olmayan bu şəxslər qeydiyyatdan çıxmaqla yaşayış sahəsini əldə etmiş yeni mülkiyyətçiyə mülkiyyət hüququndan istifadə etməsinə çətinlik törədir, hətta müqavilənin etibarsız hesab edilməsinə dair məhkəməyə iddia ərizəsi verirlər.

Notarius alıcılara Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 572-ci maddəsində təsbit edilmiş hüquqlarını izah etdikdə onlar həmin şəxslərdən də əmlakın satılmasına razılıq ərizəsinin alınması şərtini irəli sürürlər. Alıcının bu tələbi yerinə yetirilmədikdə o, müqavilənin bağlanmasından imtina edir.

Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 30.1-ci maddəsinə əsasən yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin ailə üzvlərinə həmin mülkiyyətçi ilə ona məxsus olan yaşayış sahəsində birlikdə yaşayan mülkiyyətçinin arvadı (əri), habelə onun uşaqları və valideynləri aid edilir. Digər qohumlar, mülkiyyətçinin himayəsində olan əmək qabiliyyəti olmayanlar mülkiyyətçi tərəfindən ailə üzvləri kimi yaşayış sahəsinə köçürüldükdə, onun ailə üzvləri hesab edilə bilərlər.

Yaşayış sahələrinə sərəncam verilməsi barədə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunvericiliyin bu tələbləri müqavilə tərəflərinə izah olunmalıdır.

Əmlakı əldə edən (*alıcı, bəxşiş qəbul edən və s.*) müqavilə tərəfinin "Mülkiyyətçinin ailə üzvləri ilə yanaşı qeydiyyatda olan digər şəxslərin də razılığının alınması" şərtini irəli sürdüyü halda bu şərtə əməl edilməlidir. Belə ki, bu razılıqların alınması artıq müqavilə tərəflərinin razılaşmaqla müəyyən etdiyi müqavilə şərtidir. Bu zaman alıcının müvafiq ərizəsi notariat işinə əlavə edilməlidir.

Notariat idarəsinin reisi



Mehman Soltanov

M. Cəfərov
30.12.22


30.12.2022

 M. Məqul
30.12.22.

 